

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [25] 공사 정지기간에 대한 지연보상금 미지급

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부, ♡처 자재총괄부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 발전소 및 부대건물 유지관리의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제54조(공사의 일시정지) 제6항에 따르면 발주자의 책임이 있는 사유에 의한 공사정지기간(각각의 정지기간을 합산하며, 장기계속계약의 경우에는 당해 차수 내의 각각의 정지기간을 합산한 것을 말한다)이 60일을 초과한 기간에 대하여 잔여계약금액(공사정지기간이 60일이 초과하는 날 현재의 잔여계약금액을 말하며, 장기계속계약의 경우에는 차수별 계약금액을 기준으로 한다)에 초과일수 매1일마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액(이하 “지연보상금”이라 한다)을 준공대가 지급 시 계약 상대방에게 지급해야 한다.

「공사계약일반조건」 제54조 제6항에 따른 지연보상금 지급시 계약상대자 지급 청구가 필요한지 여부와 관련하여 기획재정부 의견은 계약상대자의 지급청구와

무관하게 발주자의 지급의무를 규정하고 있는 조항이라고 회신하였다.[감사원 ‘공공기관 불공정 관행 및 규제 점검’ 감사결과(2019년) 중 ‘용역정지기간에 대한 지연보상금 미지급’ 처분요구 인용]

따라서 발주자의 책임이 있는 사유에 의해 ‘공사의 일시정지’를 한 경우에는 발주자는 「공사계약일반조건」 제54조 제6항에 따라 해당 공사의 공사정지기간에 대한 지연보상금을 산정하여 계약상대자의 청구 여부와 관계없이 이를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇발전소는 “◇발전소 #호기 종합정비실 기자재 제작을 위한 설비점검 정비공사” 시행 시 발주자의 책임이 있는 사유인 “◇발전소 취약설비 종합정비 주기기 계약”(본사 추진 계약) 지연으로 공사를 착수하지 못하여 공사 정지를 계약 상대방에게 통보하였다.

상기 건은 발주자의 책임이 있는 사유에 의한 공사정지로 공사정지기간 60일 초과한 기간에 대하여 잔여 계약금액에 초과일수 1일 마다 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리 곱하여 산출한 지연보상금을 준공대가 지급시 계약상대자의 청구여부와 관계없이 계약상대자에 지급해야 했으나, 담당자는 관련 규정을 인지하지 못하였고 계약상대자가 청구하지 않아 지연보상금을 지급하지 않았다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 감사결과 처분 요구에 따라 재발방지 조치를 하겠다는 의견을 제시하였으며, ♡처 자재총괄부도 감사의견을 수용하면서 관련 규정을 정리하여 전 사업소에 공지하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◇발전소장은 앞으로 발주자의 책임이 있는 사유로 발생한 공사정지기간에 대하여 준공대가 지급시 지연보상금 지급을 철저히 하고, 동일사례 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)

♣처장은 발주자의 책임이 있는 사유로 발생한 공사 및 용역 정지기간에 대하여 준공대가 지급 시 지연보상금이 지급될 수 있도록 관련 규정을 정리하여 전 사업소에 공지하시기 바랍니다.(통보 2)